חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט–1959 *

הגדרות

1. בחוק זה —

"שר" — לרבות ראש הממשלה;

"משרד" — יחידה בשירות המדינה שבראשה עומד שר, לרבות לשכת נשיא המדינה, משרדי הכנסת והלשכה של מבקר המדינה.

"נציגות עובדי המדינה" — ארגון עובדי המדינה המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה.

תחולה

2. חוק זה אינו חל על קבלת אדם לשירות המדינה —

(1) במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או ועדה מועדותיה לקבוע לה, בהחלטה, את המשכורת הצמודה לה, או שהמשכורת הצמודה לה נקבעה בחוק;

(2) במשרה של חבר בית דין שרעי או של בית דין דתי נוצרי;

(3) כחייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו–1955 [1];

(4) בחיל המשטרה או בשירות בתי הסוהר;

(5) כעובד בשירות צבא־הגנה־לישראל;

(6) במפעלים המשרתים את מערכת הבטחון אם תנאי עבודתו של אותו אדם נקבעו בהסכם קיבוצי החל על אותם המפעלים בלבד;

(7) כעובד בשכר יומי, בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה.

החלת החוק

3. הממשלה רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, להורות כי הוראות חוק זה או מקצתן יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על רשות מקומית.

פטור מתחולת החוק

4. הממשלה רשאית, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע שירותים, מפעלים או יחידות שעל עובדיהם או על סוגי עובדיהם לא יחולו הוראות חוק זה או מקצתן.

היועץ המשפטי לממשלה

5. הממשלה רשאית לקבוע את הדרכים והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה ובמידה שלא קבעתם, יחולו על מינויו הוראות חוק זה.

נציב שירות המדינה

6. הממשלה תמנה נציב שירות המדינה (להלן — נציב השירות); על מינויו לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

ועדת שירות המדינה

7. הממשלה תמנה ועדה של שבעה לועדת שירות המדינה (להלן — ועדת השירות); יושב ראש הועדה יהיה נציב השירות, שלושה מחבריה יהיו מנהלים כלליים של משרדים, ושלושה מחבריה יהיו אנשי ציבור שאינם עובדי המדינה. הודעה על מינוי הועדה והרכבה, תפורסם ברשומות.

חילופי גברי

8. כעבור שנתיים מיום מינוי ועדת השירות יפרשו בכל שנה שבים מחבריה, מנהל כללי אחד ואיש ציבור אחד, לפי סדר שתקבע הממשלה, והיא תמנה במקומם מנהל כללי אחר ואיש ציבור אחר.

---

* נתקבל בכנסת ביום כ"ז באדר ב' תשי"ט (6 באפריל 1959); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה"ח 365, תשי"ט, עמ' 84.

1 ס"ח 189, תשט"ו, עמ' 171.